РЕКЛАМА

Дело № 12/1-336/2021

Номер дела: **12/1-336/2021**

Дата начала: **24.09.2021**

Дата рассмотрения: **20.10.2021**

Суд: **Смидовичский районный суд Еврейской автономной области**

Судья: **Пешкова Елена Викторовна**

Статьи КоАП: **20.35**

Стороны по делу (третьи лица)

Вид лица	Лицо	Перечень статей	Результат
ПРИВЛЕКАЕМОЕ ЛИЦО	Заведующая МБДОУ "Детский сад №4 п.Николаевка" Артеменко Наталья Тимофеевна	Статьи КоАП: 20.35	
ПРОКУРОР	Ян А.С.		

Движение дела

Наименование события	Результат события	Основания	Дата
Материалы переданы в производство судье			24.09.2021
Судебное заседание	Оставлено без изменения		20.10.2021
Дело сдано в отдел судебного делопроизводства			22.10.2021

Решение

Дело № 12/1-336/2021

РЕШЕНИЕ

п. Смидович 20 октября 2021 года

Смидовичский районный суд Еврейской автономной области в составе:

судьи Пешковой Е.В.

с участием помощника прокурора Смидовичского района Плющевой Н.С.

рассмотрев в открытом судебном заседании протест прокурора Смидовичского района ЕАО на постановление мирового судьи Смидовичского судебного участка Смидовичского судебного района от 07.09.2021 по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.35 Кодекса РФ об административных правонарушениях, в отношении заведующей муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 4 п. Николаевка» Артеменко Натальи Тимофеевны,

УСТАНОВИЛ:

Постановлением мирового судьи Смидовичского судебного участка Смидовичского судебного района ЕАО от 07.09.2021 г. производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.35 Кодекса РФ об административных правонарушениях, в отношении заведующей МБДОУ «Детский сад № 4 п. Николаевка» Артеменко Н.Т. прекращено на основании п. 1 ч. 1 ст. 24.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях, в связи с отсутствием события административного правонарушения.

Прокурором Смидовичского района ЕАО на указанное постановление принесен протест, который мотивирован тем, что актом проверки установлено, что в МБДОУ «Детский сад № 4 п. Николаевка» не приняты меры к организации антитеррористической защищенности, в частности отсутствует домофон для контроля пропуска лиц, а установленный в двери электрический звонок не позволяет контролировать доступ и вход лиц.

Согласно п. 3.28 ГОСТ Р 51241-2008 «средства и системы контроля и управления доступом», система контроля и управления доступом – это совокупность средств контроля и управления доступом, обладающих технической, информационной, программной и эксплуатационной совместимостью.

Согласно п. 3.30 ГОСТ Р 51241-2008 средства контроля и управления доступом (средства КУД) представляют собой механические, электромеханические устройства и конструкции, электрические, электронные, электронные программируемые устройства, программные средства, обеспечивающие реализацию контроля и управления доступом.

В соответствии с п. 3.31 ГОСТ Р 51241-2008 точка доступа -это место, где непосредственно осуществляется контроль доступа (например, дверь, турникет, кабина прохода, оборудованные необходимыми средствами).

Согласно п. 9.3.11 СП 252.1325800.2016 «Здания дошкольных образовательных организаций. Правила проектирования» входные ворота и калитки на ограждаемую территорию следует оснащать системой контроля доступа: сигнализацией, переговорными устройствами, видеодомофонами, обеспечивая связь между посетителем и постом охраны.

Кроме того, в силу п. 1.7 ГОСТ Р 58485-2019 «Национальный стандарт Российской Федерации. Обеспечение безопасности образовательных организаций. Оказание охранных услуг на объектах дошкольных, общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций. Общие требования» входные двери, запасные выходы оборудуются прочными запорами (замками) и (или) электромагнитными замками с обеспечением поступления тревожного сигнала о несанкционированном открытии на стационарный пост охраны. Запасные выходы открываются с разрешения руководителя образовательной организации, лица, на которое в соответствии с приказом образовательной организации возложена ответственность за безопасность, а в их отсутствие - с разрешения дежурного администратора.

В акте проверки прокуратуры обозначен факт отсутствия надлежащей меры по обеспечению системы контроля и управления доступом, однако сущность и содержание равнозначно отсутствию антитеррористической безопасности в здании образовательной организации.

В образовательной организации не принят весь комплекс мер, включающий в себя, в том числе, обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов и осуществление контроля за их функционированием, организацию системы контроля и управления доступом, что нарушает права несовершеннолетних детей и является угрозой их жизни и здоровья.

Прокурор просит отменить постановление мирового судьи в связи с необъективной оценкой всех доводов и направить дело на новое рассмотрение.

В судебном заседании помощник прокурора Смидовичского района Плющева Н.С. доводы протеста поддержала. Суду пояснила, что требование об оснащении входных дверей образовательных учреждений домофоном в нормативно-правовых актах прямо не отражено, однако это следует из анализа всего законодательства в области антитеррористической защищенности. Мировым судьей решение принято без учета законодательства в данной области.

Согласно ч. 13 ст. 30 Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» для обеспечения защиты от несанкционированного вторжения в здания и сооружения в зданиях с большим количеством посетителей (зрителей), а также в зданиях образовательных, медицинских, банковских организаций, на объектах транспортной инфраструктуры должны быть предусмотрены меры, направленные на уменьшение возможности криминальных проявлений и их последствий. В предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях в зданиях и сооружениях должны быть устроены системы телевизионного наблюдения, системы сигнализации и другие системы, направленные на обеспечение защиты от угроз террористического характера и несанкционированного вторжения.

В соответствии с п. 8 ст. 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, охрана здоровья обучающихся включает в себя обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность.

В силу ст. 28 вышеуказанного Федерального закона к компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности относятся, в том числе, создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся и работников образовательной организации. Образовательная организация несет ответственность в установленном законом порядке за жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

МБДОУ «Детский сад № 4 п. Николаевка» является объектом с массовым пребыванием людей, в том числе несовершеннолетних. Основным из принципов противодействия терроризму является приоритет мер его предупреждения.

В постановлении о возбуждении дела об административном правонарушении указано на отсутствие не только домофона, но и контроля пропуска лиц.

Выявленные нарушения влекут угрозу жизни и здоровью обучающихся. В настоящее время проводится проверка по КУСП № факту того, что 23.09.2021 в 12.00 часов в СОШ № <адрес> беспрепятственно вошел посторонний мужчина, который в кабинете 2 класса искал ребенка, хватал детей, в итоге избил одного из детей. Кроме того, проводится проверка по КУСП по факту того, что в октябре 2021 г. пришло сообщение о том, что скоро в школах появятся «стрелки».

15.10.2021 она проводила проверку по всем образовательным учреждениям, заходила в МБДОУ «Детский сад № 4 п. Николаевка», вход был свободный. Просит удовлетворить протест прокурора.

Артеменко Н.Т., в отношении которой ведется производство по делу об административном правонарушении, в судебное заседание не явилась, о дне, времени и месте рассмотрения дела уведомлена надлежащим образом.

Суд, выслушав пояснения помощника прокурора, проверив материалы дела, приходит к следующему выводу.

Согласно ст. 30.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления.

Постановление мирового судьи получено прокурором Смидовичского района 07.09.2021 г. Протест на постановление по делу об административном правонарушении подан 16.09.2021 г., то есть в установленный законом срок.

На основании ч. 3 ст. 30.6 Кодекса РФ об административных правонарушениях судья не связан доводами жалобы и проверяет дело в полном объеме.

Из материалов дела следует, что 24.05.2021 прокуратурой Смидовичского района проведена проверка соблюдения законодательства в сфере противодействия терроризму в МБДОУ «Детский сад № 4 п. Николаевка».

Согласно акту проверки от 24.05.2021, в дошкольном образовательном учреждении отсутствуют двери с домофоном.

Согласно постановлению о возбуждении дела об административном правонарушении, заведующей МБДОУ «Детский сад № 4 п. Николаевка» Артеменко Н.Т. вменяется совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.35 Кодекса РФ об административных правонарушениях, в частности несоблюдение требований пунктов 23, 25 постановления правительства РФ от 02.08.2019 № 1006, п. 7 ч. 1 ст. 2, п. 4 ст. 3 Федерального закона «О противодействии терроризму».

Частью 1 ст. 20.35 Кодекса РФ об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность за нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, статьями 11.15.1 и 20.30 настоящего Кодекса, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния.

В соответствии с п. 7 ст.2 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» противодействие терроризму в Российской Федерации основывается, в том числе на принципе приоритета мер предупреждения терроризма.В силу п. 4 ст. 3 Федерального закона «О противодействии терроризму» противодействие терроризму – это деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также физических и юридических лиц по предупреждению терроризма, в том числе по выявлению и последующему устранению причин и условий, способствующих совершению террористических актов (профилактика терроризма); выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию террористического акта (борьба с терроризмом); минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма.

В соответствии с п. 23 постановления Правительства РФ от 02.08.2019 №1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» выявление и предотвращение несанкционированного проноса (провоза) и применения на объекте (территории) токсичных химикатов, отравляющих веществ и патогенных биологических агентов, в том числе при их получении с использованием почтовых отправлений, достигается посредством организации санкционированного допуска на объекты (территории) посетителей и автотранспортных средств.

Согласно п. 25 постановления Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта

безопасности этих объектов (территорий)» в отношении объектов (территорий) третьей категории опасности дополнительно к мероприятиям, предусмотренным пунктом 24 настоящих требований, осуществляются следующие мероприятия: оснащение объектов (территорий) системами видеонаблюдения, охранной сигнализации; обеспечение охраны объектов (территорий) сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны; оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации); оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны).

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 24.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях производство по делу об административном правонарушении не может быть начато, а начатое производство подлежит прекращению в связи с отсутствием события административного правонарушения.

Мировой судья, оценив представленные доказательства в их совокупности, обоснованно пришел к выводу об отсутствии события административного правонарушения, поскольку ни одним нормативно-правовым актом, на которые ссылается прокурор в постановлении о возбуждении дела об административном правонарушении, не предусмотрена установка домофона на входной двери.

Вопреки доводам протеста в акте прокурорской проверки от 24.05.2021 не указано, что в МБДОУ «Детский сад № 4 п. Николаевка» не осуществлены в полном объеме меры к организации антитеррористической защищенности. Дословно указано следующее: «пандусы – нет, домофонных дверей нет, ограждение отсутствует частично».

На основании ст. 28.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях о возбуждении дела об административном правонарушении прокурором выносится постановление, которое должно содержать сведения, предусмотренные статьей 28.2 настоящего Кодекса.

Протокол об административном правонарушении относится к числу доказательств по делу об административном правонарушении и является процессуальным документом, где фиксируется противоправное деяние лица, в отношении которого возбуждено производство по делу, формулируется вменяемое данному лицу обвинение.

Сведения, которые должны быть указаны в протоколе об административном правонарушении, предусмотрены частью 2 статьи 28.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

В соответствии с данной нормой в протоколе об административном правонарушении указывается, в том числе время его составления, событие административного правонарушения.

Все обстоятельства, относящиеся к событию административного правонарушения, подлежат выяснению и доказыванию по делу об административном правонарушении.

В постановлении о возбуждении дела об административном правонарушении событие административного правонарушения – нарушение требований к антитеррористической защищенности объекта описано как отсутствие двери с установленным домофоном на входе для контроля пропуска лиц.

В протесте прокурор, перечислив дословно все требования пунктов 17-28 постановления правительства РФ от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к

антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)», фактически расширяет инкриминируемое Артеменко Н.Т. административное правонарушение, указывая на непринятие Артеменко Н.Т. всего комплекса мер, включающего в себя, в том числе обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов и осуществление контроля за их функционированием, организацию системы контроля и управления доступом.

При этом нормами Кодекса РФ об административных правонарушениях не предусмотрено дополнение протокола об административном правонарушении (постановления о возбуждении дела прокурором) после его составления новыми обстоятельствами инкриминируемого административного правонарушения и дополнительное вменение нарушения норм законодательства, не указанных в протоколе. Иное означало бы нарушение права на защиту лица, в отношении которого ведется производство по делу.

Доводы протеста о том, что п. 9.3.11 СП 252.1325800.2016 «Здания дошкольных образовательных организаций. Правила проектирования» предусматривает оснащение дошкольных образовательных учреждений системой контроля доступа: сигнализацией, переговорными устройствами, видеодомофонами, обеспечивающими связь между посетителем и постом охраны, являются необоснованными. В данном пункте СП 252.1325800.2016 речь идет об оснащении входных ворот и калиток, но не входных дверей в учреждение.

Ссылка в судебном заседании прокурора на ч. 13 ст. 30 Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» не влечет отмену состоявшегося по делу судебного решения, поскольку данная норма также не предусматривает установку на входной двери образовательного учреждения домофона. Указание в данной норме на устройство в зданиях и сооружениях систем телевизионного наблюдения, систем сигнализации и других систем, направленных на обеспечение защиты от угроз террористического характера и несанкционированного вторжения не означает обязанность по установке домофона на входной двери.

В связи с тем, что нормативно-правовыми актами не предусмотрена установка домофонов на входной двери дошкольного образовательного учреждения, оснований для отмены постановления мирового судьи о прекращении производства по делу в связи с отсутствием события административного правонарушения суд не усматривает.

Существенных процессуальных нарушений при производстве по делу об административном правонарушении, не позволивших всесторонне, полно и объективно рассмотреть дело, мировым судьей не допущено, в связи с чем оснований для отмены или изменения оспариваемого постановления не имеется.

На основании изложенного, руководствуясь п.1 ч.1 ст.30.7 Кодекса РФ об административных правонарушениях, районный суд

РЕШИЛ:

Постановление мирового судьи Смидовичского судебного участка Смидовичского судебного района ЕАО от 07.09.2021 о прекращении производства по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.35 Кодекса РФ об административных правонарушениях, в отношении заведующей муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 4 п. Николаевка» Артеменко Натальи Тимофеевны оставить без изменения, протест прокурора Смидовичского района ЕАО –без удовлетворения.

Решение вступает в силу со дня его принятия.

Судья Е.В. Пешкова

Назад к списку

О проекте | Переход на старый сайт

© Павел Нетупский ООО «ПИК-пресс».